Kurzvermerk: Nicht-EU-Steueransässigkeit als Vorteil im Individualantrag

Stand: 10. September 2026. Mit LLM Wiki erstellt. Keine Rechtsberatung.

Kurzfazit

Die Überlegung, ein Individualantrag nach Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. c B-VG sei aussichtsreicher, wenn die antragstellende Person nicht in der EU steuerpflichtig ist, trägt in dieser Form nicht. Steuerliche Ansässigkeit ist in keiner der maßgeblichen Bestimmungen ein Anknüpfungspunkt: weder in Art. 140 B-VG noch in § 24 DSG, § 27 DSG, Art. 77 oder Art. 78 DSGVO. Der Auslandsbezug verschiebt die Zulässigkeitsprüfung nicht.

Das konkrete Risiko ist die Zurückweisung wegen eines zumutbaren anderen Weges. Der VfGH hat in VfSlg 11.479/1987 genau das hier erwogene Argument eines im Ausland wohnhaften Antragstellers geprüft und verworfen: Maßgeblich ist, ob der Alternativweg territorial offensteht, nicht, ob die Person günstig gelegen ist. G 178/2024 verweist Betroffene auf die Kette § 24 DSG – § 27 DSG – Art. 144 B-VG, die nach dem Wortlaut „jede betroffene Person" erfasst und daher auch einer außerhalb der EU ansässigen Person offensteht.

Daraus folgt nicht, dass eine solche Person ein schlechterer Antragsteller wäre. Es gibt keine Wohnsitz-, Staatsbürgerschafts- oder Steueransässigkeitsschranke für die Antragslegitimation. Zwei Vorteile bestehen und sind unten belegt: der enge Angriff auf § 20 Abs. 1 Krypto-MPfG bei endgültig nicht meldepflichtigen Nutzern und, bei Ansässigkeit in einem teilnehmenden Drittstaat, ein eigenständiger Kapitel-V-Angriff gegen die Übermittlung. Beide sind materieller Natur. Sie folgen aus dem Meldepflichtstatus, nicht aus dem Ort der Steuerpflicht, und sie verbessern die Zulässigkeit nicht.

Maßgebliche Rechtsquellen und Entscheidungen

- **VfGH 5.10.1987, G 81/87 ua, VfSlg 11.479/1987:** Ein Staatsbürger mit ordentlichem Wohnsitz in den USA machte geltend, ein zumutbarer Weg sei „in Ermangelung eines inländischen Wohnsitzes nicht gegeben". Zurückweisung: Der Weg stand ihm „unbeschadet seines Wohnsitzes im Ausland" offen, weil die Alternativnorm auf „jeder Staatsbürger" abstellte. Übertragbarkeit begrenzt: Wahlrecht, nicht Datenschutz; die Aussage betrifft die territoriale Offenheit des Rechtsbehelfs, nicht dessen praktische Handhabbarkeit.
- **VfGH 28.4.2026, G 178/2024:** Zurückweisung eines Individualantrags gegen ein gesetzliches Datenregister, weil der DSB-Weg zumutbar ist (Rz 15–18). „Auf die (unmittelbaren) Erfolgsaussichten des Antragstellers im Verfahren vor der Datenschutzbehörde kommt es dabei nicht an" (Rz 18). Das ist die Vorlage, auf die ein DAC8-Individualantrag trifft. Grenze: kein Wort zu Antragstellern im Ausland, die Entscheidung ist insoweit nicht unmittelbar einschlägig.
- **VfGH 27.6.2014, G 47/2012 ua, VfSlg 19.892/2014:** Einziger Fall, in dem der Datenschutzweg als unzumutbar galt. Tragend waren strukturelle Umstände: eine „kaum überblickbare Anzahl an Anbietern" und die Löschung der Daten vor einer Entscheidung. Beides sind Eigenschaften des Regimes, nicht der Person. Ein DAC8-Antrag muss durch diese Tür.
- **VfGH 24.11.2017, G 373/2016:** Ein Fremder hatte volle Antragslegitimation; die Staatsangehörigkeit wurde nie problematisiert. Das Argument, das Verfahren stehe ihm gar nicht offen, genügte nicht — der VfGH fand über § 21 AuslBG eine Parteistellung. Methodisch entscheidend: Das Gericht sucht aktiv nach einem Anknüpfungspunkt, der Parteistellung verschafft. Im DAC8-Kontext ist das § 24 DSG.
- **VfGH, Empfehlungen für die Abfassung von Individualanträgen:** Enthält auf 20 Seiten keinerlei Wohnsitz-, Inlands- oder Ansässigkeitskriterium. Zugleich Rz 19 lit. b: Zeitverlust und Kostenrisiko stehen der Zumutbarkeit nicht entgegen. Unzumutbar ist im Wesentlichen nur die Provokation eines Strafverfahrens. Anwaltspflicht (§ 17 Abs. 2 VfGG) und ERV gelten ohnehin, weshalb ein Auslandsbezug keinen Mehraufwand begründet, der nicht auch für den DSB-Weg gälte.
- **§ 19 Abs. 3 Krypto-MPfG, § 14 Abs. 1:** „Meldepflichtig sind nur Informationen betreffend teilnehmende Staaten gemäß § 14 Abs. 1." Teilnehmender Staat ist ein Drittland nur bei Amtshilfeübereinkommen, wirksamer qualifizierender Vereinbarung und Erfüllung des § 7 OECD-MCAA; der BMF wird ermächtigt, die Staaten mit Verordnung festzulegen.

- **Erläuterungen RV 306 BlgNR XXVIII. GP:** Die Liste soll „jährlich … in einer Verordnung veröffentlicht werden", Beurteilung bis 31. Jänner für den vorangegangenen Meldezeitraum. Für 2026 also Beurteilung 31.1.2027, Kundmachung etwa Mai 2027. Eine Recherche im Bundesgesetzblatt-Register am 10.9.2026 ergab keine solche Verordnung. Grenze: Der Wortlaut „wird ermächtigt" spricht eher für eine deklaratorische Wirkung — ein Argument „keine Verordnung, also nicht meldepflichtig" ist nicht tragfähig.
- **OECD, Commitments to implement the CARF (Stand 23.6.2026):** Erster Austausch 2027 für 46 Staaten; erst 2028 unter anderem Schweiz, VAE, Singapur, Hongkong, Kanada, Türkei, Australien, Mexiko, Israel, Panama; USA erst 2029. Für den Meldezeitraum 2026 ist der Kreis der nicht meldepflichtigen Drittstaaten-Ansässigen daher weit, nicht exotisch.
- **§ 20 Abs. 1 Krypto-MPfG:** Verpflichtung, die meldepflichtigen Informationen „für alle Kunden hinsichtlich aller Transaktionen und Kryptowerte zu ermitteln, zu erfassen, zu speichern und zu verarbeiten, unabhängig davon, ob es sich beim Kunden um einen meldepflichtigen Nutzer nach § 7 Abs. 4 handelt". Bei einer endgültig nicht meldepflichtigen Person ist das der einzige Verarbeitungsgrund; seine Aufhebung wird nicht durch eine fortbestehende eigene Meldepflicht nach §§ 18, 19 entwertet.
- **Erläuterungen RV 306 BlgNR XXVIII. GP, zu § 20:** Die Materialien ordnen § 20 der Umsetzung von Art. 25 der Richtlinie zu — der Datenschutzbestimmung. Für Abs. 3 wird „Art. 25 Abs. 4 lit. b" und für Abs. 4 „Anhang VI Abschnitt V Unterabschnitt B" genannt. **Für Abs. 1 wird keine unionsrechtliche Grundlage angeführt.** Die Materialien bilden Anhang VI Abschnitt V vollständig ab (Unterabschnitt A auf § 38, B auf § 39 und § 20 Abs. 4, F auf §§ 22–27) und weisen Abs. 1 keinem Unterabschnitt zu. Das belegt die Überschießung als Befund, nicht als Schluss. Folge auch für den Verfahrensweg: Eine nicht unionsrechtlich determinierte Pflicht wird nicht auf den EuGH abgeleitet.
- **§ 20 Abs. 4 gegen § 39 Krypto-MPfG:** Abs. 4 ordnet die Löschung nur für die „gemäß diesem Bundesgesetz **übermittelten** Informationen" nach zehn Jahren an. Bei einer nie gemeldeten Person wird nichts übermittelt, der Löschungstatbestand greift also nie. § 39 erfasst nur die „unternommenen Schritte" und deren Dokumentation. Für den nach Abs. 1 erzeugten Datenbestand einer nicht meldepflichtigen Person besteht damit keine gesetzliche Frist — ein eigenständiger Widerspruch zu Art. 5 Abs. 1 lit. e DSGVO.
- **§ 14 Kryptowerte-Steuertransparenzgesetz (Deutschland):** Dieselbe Richtlinie, dieselbe Frist, kein Gegenstück zu § 20 Abs. 1. § 14 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 beginnen jeweils mit „für jeden zu meldenden Nutzer und jede zu meldende beherrschende Person", und Abs. 2 ordnet für genau diese Kategorien die Löschung nach Fristablauf an. Der Vergleich zeigt, dass Anhang VI die österreichische Pflicht nicht verlangt.
- **§ 5 Abs. 1 GMSG:** Nahezu wortgleiche Vorlage aus 2015, also acht Jahre vor DAC8 und ohne unionsrechtlichen Anlass. Zugleich der wichtigste Einwand: Die Klausel besteht seit zehn Jahren unangefochten. Der Unterschied ist die Eskalation der Bezugsgröße — GMSG erfasst „alle bestehenden Konten und alle Neukonten", § 20 Abs. 1 dagegen „alle Transaktionen und Kryptowerte".
- **OECD, CARF XML Schema User Guide (Juli 2025):** Das Schema kennt ausschließlich Reportable Users. Für nicht meldepflichtige Nutzer existiert kein Element. Die Nullmeldung CARF703 bestätigt das: Ein Anbieter ohne meldepflichtige Nutzer übermittelt nur seine eigenen Identifikationsdaten. Was § 20 Abs. 1 erzeugen lässt, hat im Meldeformat keinen Platz.
- **§ 28 Abs. 1 und 3, § 38 Krypto-MPfG:** Selbstauskunft über die steuerliche Ansässigkeit ist von jedem Nutzer zu beschaffen; „die Begründung einer Beziehung darf nur bei Vorliegen einer gültigen Selbstauskunft erfolgen"; bei Nichtvorlage droht die Transaktionssperre. Die nicht meldepflichtige Person ist daher belastet, obwohl sie nie gemeldet wird — das ist die Beschwer, die den engen § 20-Fall trägt.
- **EDPB, Leitlinien 3/2018 zum räumlichen Anwendungsbereich, Fassung 2.1:** Verarbeitung im Rahmen einer Unionsniederlassung fällt unter die DSGVO „regardless of the location or the nationality of the data subject" (S. 10, Beispiel 4 auf S. 9). Der Schutz und damit auch der Rechtsweg bestehen unabhängig vom Wohnsitz.

- **CARF-MCAA, Section 5 gegen EDPB-Leitlinien 2/2020:** Die Datenschutzklausel des CARF-MCAA besteht aus zwei Absätzen und enthält keine Höchstspeicherfrist, keine Betroffeneninformation, keine durchsetzbaren Auskunfts- oder Löschungsrechte gegenüber der empfangenden Behörde, keinen Rechtsbehelf, keine unabhängige Aufsicht und kein Weiterübermittlungsverbot. Die EDPB-Mindestliste für Art. 46 Abs. 2 lit. a verlangt all das. Da das CARF-MCAA von November 2023 stammt, ist ein Bestandsschutz nach Art. 96 DSGVO ausgeschlossen.
- **OECD, aktivierte CARF-Austauschbeziehungen (Abfrage 10.9.2026):** Österreich hat 26 unionsinterne Beziehungen und **elf aktivierte Drittstaatsbeziehungen**: Guernsey, Island, Indonesien, Japan, Jersey, Korea, Liechtenstein, Neuseeland, Norwegen, Südafrika, Vereinigtes Königreich; die Cayman Islands senden an Österreich, ohne dass Österreich zurücksendet. Schweiz, VAE, Singapur, Kanada, Brasilien, Chile, Israel, Panama und Isle of Man haben das CARF-MCAA zwar unterzeichnet, aber keine aktivierte Beziehung. Unterzeichnung und Aktivierung sind zu trennen. Die Tabelle enthält kein Aktivierungsdatum; die Seite ist nur im Browser abrufbar.
- **CARF-MCAA Section 7 Abs. 1 lit. e und Abs. 4:** Jede zuständige Behörde hat die von ihr festgelegten Datenschutzgarantien zu notifizieren, und das Sekretariat „will publish on the OECD website" unter anderem diese Angabe. Eine solche Veröffentlichung existiert für kein einziges MCAA. Da § 14 Abs. 1 Z 2 lit. c auf die Erfüllung des § 7 OECD-MCAA abstellt und die Materialien darunter ausdrücklich die datenschutzrechtlichen Notifikationen verstehen, ist die gesetzliche Tatbestandsvoraussetzung für Normunterworfene nicht überprüfbar. Auch die Ergebnisse der Vertraulichkeits- und Datensicherheitsprüfungen werden weder pro Staat noch aggregiert veröffentlicht.
- **Reichweite der Angemessenheitsbeschlüsse:** Japan (2019/419) erfasst nach Art. 1 Abs. 1 nur „personal information handling business operators"; Erwägungsgrund 10 nimmt den öffentlichen Sektor ausdrücklich aus, was die EDPB-Leitlinien 2/2020 in Fn. 2 bestätigen. Korea (2022/254) erfasst dagegen alle dem PIPA unterliegenden Stellen einschließlich öffentlicher Einrichtungen. Vereinigtes Königreich (2021/1772) gilt allgemein; die einzige Ausnahme für Einwanderungskontrolle wurde durch Beschluss (EU) 2025/2574 vom 19.12.2025 aufgehoben. Jersey, Guernsey und Neuseeland sind ohne sachliche Einschränkung erfasst. Von Österreichs aktivierten Drittstaatspartnern bleiben damit **Japan, Südafrika und Indonesien** als Kapitel-V-Profile; Island, Liechtenstein und Norwegen scheiden als EWR-Staaten aus.
- **EDPS, Stellungnahme 9/2023 zum DAC8-Vorschlag:** Kritisiert die fehlende Höchstspeicherfrist (nur Fünf-Jahres-Mindestfrist) und die ausgeweitete Zweckbestimmung; beides blieb in der beschlossenen Richtlinie unverändert. Eine Volltextprüfung ergab keine Befassung mit Drittlandsübermittlungen.

Abgrenzungen

Die belgische Datenschutzbehörde hat mit Entscheidung 79/2025 vom 24.4.2025 einen Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 lit. b und c sowie Art. 46 Abs. 1 und 2 lit. a DSGVO festgestellt, aber **kein Verbot** ausgesprochen: Weil die Verarbeitung in einer völkerrechtlichen Verpflichtung wurzelt, setzte sie eine Frist von einem Jahr ab Zustellung zur Herstellung des rechtmäßigen Zustands. Das Verbot stammt aus der Vorentscheidung 61/2023, die am 20.12.2023 aufgehoben wurde. Der Brüsseler Marktengerichtshof hat am 26.11.2025 dreizehn Fragen vorgelegt — beim EuGH anhängig als C-804/25, eingelangt am 10.12.2025 — und dabei nur das eigene Verfahren ausgesetzt; die Übermittlungen laufen weiter. Frage 10 betrifft unmittelbar, ob ein Angemessenheitsbeschluss Übermittlungen zu Steuerzwecken erfasst.

Dem steht der Conseil d'État, n° 466115 vom 30.1.2024 entgegen: Schrems II gelte nicht für Übermittlungen zwischen Behörden, und die Garantien müssten nicht aus dem Abkommen selbst stammen, sondern könnten dem nationalen Recht des Empfängerstaats entnommen werden. Diese Divergenz ist offen und darf nicht als geklärt dargestellt werden.

Ebenso wenig trägt die pauschale Aussage, Angemessenheitsbeschlüsse erfassten Steuerbehörden nicht. Die Artikel-29-Datenschutzgruppe hält in WP 234 (16.12.2015) fest, dass bei einem Angemessenheitsbeschluss übermittelt werden darf, während die Ausnahme des wichtigen öffentlichen Interesses wegen des umfassenden und systematischen Charakters des Austauschs ausscheidet. Maßgeblich ist der Anwendungsbereich des einzelnen Beschlusses.

Es wurde keine österreichische Entscheidung identifiziert, die einen Individualantrag wegen Auslandsbezugs zugelassen hätte, und keine, die den Rechtsweg wegen Entfernung für unzumutbar erklärt hätte. Eine gezielte

Volltextsuche im VfGH-Bestand blieb ergebnislos. Diese Lücke wird nicht durch Vermutung geschlossen: Sie spricht gegen die These, weil die Behauptungs- und Bescheinigungslast beim Antragsteller liegt.

Ebenso wenig wurde eine DSB- oder BVwG-Entscheidung gefunden, in der ein in einem echten Drittstaat ansässiger Beschwerdeführer in der Sache behandelt wurde. Der Wortlaut des § 24 DSG und Art. 77 DSGVO spricht für die Offenheit des Weges; ein Beleg aus der Praxis fehlt.

Zu trennen sind schließlich drei Ebenen: die nationale Normprüfung des § 20 Abs. 1 Krypto-MPfG, die Auslegung der DSGVO im Hinblick auf diese Verarbeitung und die Gültigkeitskontrolle der DAC8-Meldearchitektur. Für eine ausschließlich in einem nicht teilnehmenden Drittstaat ansässige Person ist die dritte Ebene regelmäßig nicht entscheidungserheblich, weil DAC8 den meldepflichtigen Nutzer über die Ansässigkeit in einem Mitgliedstaat definiert.

Vorläufige Einordnung

Als Arbeitsannahme gilt: Die Nicht-EU-Steueransässigkeit ist kein prozessualer Hebel, wohl aber ein Selektionskriterium für zwei materiell unterschiedliche Verfahren. Für den engen Angriff auf § 20 Abs. 1 eignet sich eine endgültig nicht meldepflichtige Person, also eine Ansässigkeit außerhalb der elf aktivierten Partnerstaaten. Für einen Kapitel-V-Angriff gegen die Übermittlung kommen nach derzeitigem Stand nur Japan, Südafrika und Indonesien in Betracht. Diese Profile sollten nicht in einem Verfahren vermengt werden.

Der Eingriff ist auf Gesetzesebene nicht mehr strittig. § 20 Abs. 1 in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Z 3 und § 18 Abs. 2 bis 4 befiehlt die Ermittlung, Erfassung, Speicherung und Verarbeitung eines transaktions- und kryptowertbezogenen Datensatzes mit Jahresaggregaten, Stückzahlen, Transaktionszahlen und dokumentierter Bewertungskaskade, ausdrücklich auch für nicht meldepflichtige Nutzer.

Offen bleibt allein die Vollzugsfrage: ob ein konkreter Anbieter das auch tatsächlich so umsetzt oder für nicht meldepflichtige Kunden nur Selbstauskunft und Statusfeststellung vorhält. Scheitert der Nachweis, scheitert eine DSB-Beschwerde am Sachverhalt, gleichgültig wie das Gesetz lautet. Eine einzige Auskunft nach Art. 15 DSGVO bei einem Anbieter mit österreichischem Anknüpfungspunkt, gestellt von einer nicht meldepflichtigen Person, würde diese Lücke schließen und ist mehr wert als weitere Literaturrecherche. Ebenfalls nicht auffindbar waren die technischen Spezifikationen nach § 4 Krypto-MPfG-DV: Die Verordnung verweist für XML-Struktur und WSDL auf die BMF-Website und das Anbieterportal, ohne sie kundzumachen.

Bewusst außerhalb dieses Vermerks bleiben: die Erfolgsaussichten in der Sache, der zutreffende Anfechtungsumfang, die Fristenlage nach § 24 Abs. 4 DSG sowie die eigenständige Frage eines Antrags des unmittelbar verpflichteten Anbieters.